

回望“禁放”之路

◎文 宋凯

梳理我国烟花爆竹“禁放”的历史可以发现，“禁放”令最早可追溯至上世纪90年代初，出于对安全、环境等因素的考虑，广州市首开城市禁止燃放烟花爆竹的先河。随后，“禁放”浪潮席卷了全国各大中小城市，渐成一种趋势。

“禁放”政策逐年收紧

2006年1月21日，为加强烟花爆竹安全管理，预防爆炸事故发生，保障公共安全和人身、财产安全，国务院颁布施行了《烟花爆竹安全管理条例》，对烟花爆竹的生产、经营、运输和燃放，均做出了严格规定。

2013年1月1日施行的《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十四条规定，违反规定燃放烟花爆竹或者其他物品，扰乱文化、体育等大型群众性活动秩序的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

2016年1月1日施行的《中华人民共和国大气污染防治法》第八十二条规定：禁止生产、销售和燃放不符合质量标准的烟花爆竹，任何单位和个人不得在城市人民政府禁止的时段和区域内燃放烟花爆竹。

2017年12月以来，全国又

中国知网 https://www.cnki.net

有多个城市相继修改烟花爆竹管理规定，多数城市的中心城区由限制燃放升级为全面禁止，禁燃区域范围逐步扩大，处罚措施相应升级。2018 年 1 月公安部公布的统计数据显示，目前全国共有 444 个城市禁止燃放烟花爆竹，其中省会市 10 个、地级市 91 个、县（市）343 个；764 个城市限制燃放烟花爆竹，其中直辖市 4 个、省会市 15 个、地级市 174 个、县（市）571 个。

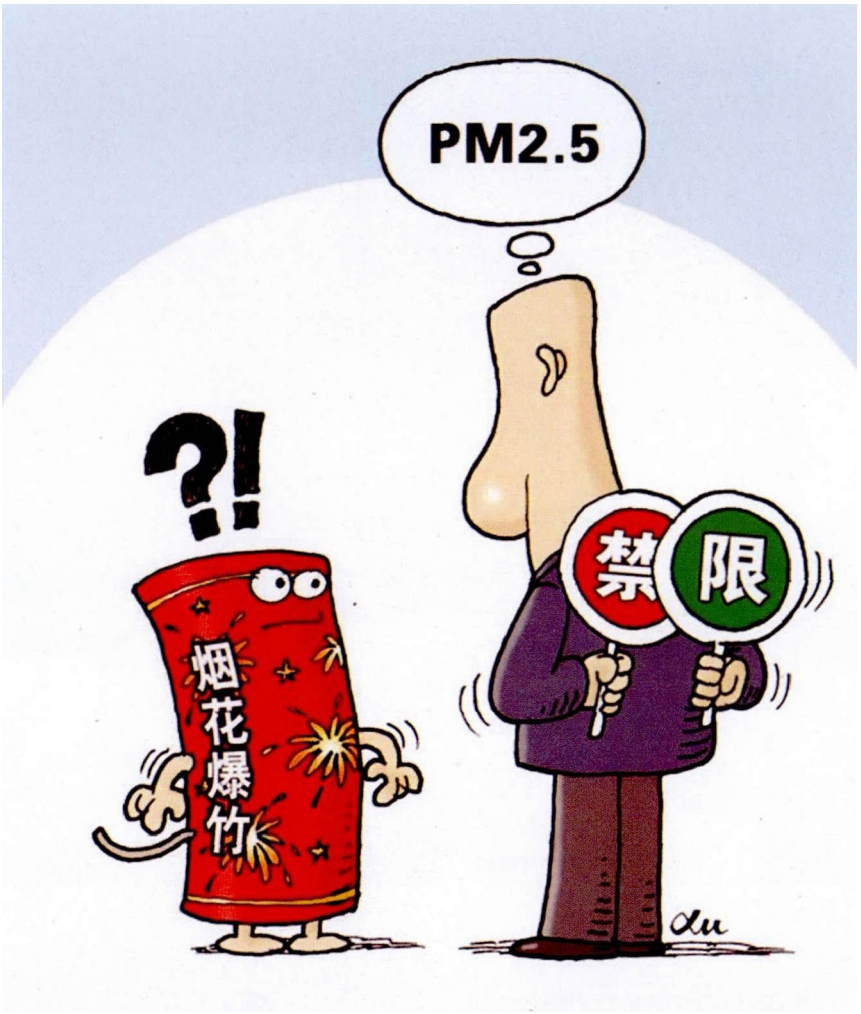
2017 年 12 月 1 日，北京市十四届人大常委会第四十二次会议表决通过关于修改《北京市烟花爆竹安全管理规定》的决定，五环内烟花爆竹燃放活动正式“限改禁”。

2017 年 12 月 1 日起，陕西省西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、灞桥区、未央区等区域禁止销售、燃放烟花爆竹。

2018 年 1 月 1 日起，天津市外环线以内（含外环线）地区将不分时间、地点一律禁止燃放烟花爆竹。当天，天津某超市业主王某某违法燃放烟花爆竹，被天津警方依据《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》，对其作出行政罚款 200 元的处罚决定。

2018 年 1 月 1 日起，山东省济南市绕城高速公路环线以内区域正式禁燃烟花爆竹。

2018 年 1 月 1 日起，安徽省合肥市城区包括合肥巢湖经济开发区在内的 8 大区域，由限制燃放变为全面禁止燃放烟花爆竹。



2018 年 1 月 1 日起，湖南省长沙市南三环、西三环、北三环、中青路、星沙联络道、滨湖路、黄兴大道围合的城市区域限制燃放烟花爆竹。

2018 年 1 月 1 日起，河北省廊坊市市区、各县（市）城区全年任何时间禁止燃放烟花爆竹。

2018 年 2 月 1 日起，江苏省扬州市区全年禁止燃放烟花爆竹。实施禁燃的范围在主城区约 124.3 平方公里、涵盖人口约 90 万。

……

京沪成“禁放”重点城市

先说首都北京，修改后的《北京市烟花爆竹安全管理规定》指出，本市五环路以内（含五环路）区域为禁止燃放烟花爆竹的区域。五环路以外区域，区人民政府应当根据维护公共安全和公共利益的需要，划定禁止或者限制燃放烟花爆竹的区域。禁止、限制燃放的地点和区域以外的其他区域，可以燃放烟花爆竹。限制燃放烟花爆竹的区域，农历除夕至正月初一，正月初二至十五每日的 7 时至 24 时，可以燃

中国知网 https://www.cnki.net

放烟花爆竹，其他时间不得燃放。市、区人民政府有关部门应当按照统筹规划、合理布局的原则，设置烟花爆竹销售单位和限制燃放烟花爆竹区域内的临时销售网点，不在禁止燃放烟花爆竹的地点和区域设置销售网点。

据北京市烟花办统计显示，近年来本市烟花爆竹的销量和燃放量均呈逐年递减趋势，且市民的燃放热情和燃放需求也出现了明显的“双下降”。比如，2017年春节期间，全市烟花爆竹销售量较2016年下降了30.5%，较2013年下降了68.9%。从民意调查及各方建议来看，加大“禁放”力度的呼声逐年上升，“燃放”意愿逐渐降低。

2017年，北京市人大代表、政协委员共提出5件关于“禁放”的建议、提案。市人大代表刘迎认为，随着社会的发展，公众对公共安全的认识程度不断提高，欢度春节的观念、目的、方式、环境等也随之发生了很大变化。应当重新审视、认真研究政策措施，进一步控制烟花爆竹燃放，“禁放”不仅有利于减轻火灾防控压力，而且对于改善环境、提高空气质量，也有着非常积极的作用。

再说东方明珠上海，“外环线内‘零燃放’，外环以外地区的燃放也明显减少了。‘零燃放’政策取得了很大成功，上海市民已逐渐习惯了没有‘烟呛味’的春节。”公安部上海消防研究所的一位研究人员对近年来“禁放”的效果深有感触。



2018年是新修订的《上海市烟花爆竹安全管理条例》实施的第三年，上海市公安消防总队相关负责人表示，2018年元旦春节期间烟花爆竹安全管控从严从紧划定了禁放区域，除《条例》明文规定的外环线以内禁止燃放烟花爆竹之外，外环线以外，各区在之前划定的禁放范围基础上，增加“使用易燃可燃外墙保温材料的高层建筑、耐火等级较低的建筑物”为禁放场所，并通过多种渠道向社会公布。

将禁放区域从内环线内扩展至外环线内，这项法规的修订跨越了20年——上海自1995年起就出台了《上海市烟花爆竹安全管理条例》，其后多年来仅作过一次小修改。但随着上海市经济社会快速发展和城市规模日益扩大，每年燃放烟花爆竹引发的火灾时有发生，城市火灾防控和大气污染问题也备受关注，2014年，上海市十四届人大二次会议期间，厉明等138位代表联名倡议：春节期间市民少放、不放烟花爆竹。翌年的市十四届人大三次会议上，金永红等58位代表再提议案，建议用更严立法管控烟花爆竹燃放。连续两年，与扩大禁放范围相关的书面建议就有9件。于是，2015年12月28日，市十四届人大常委会第二十六次会议表决通过《条例》，禁止在外环线以内区域、外环线以外八类场所燃放烟花爆竹；在禁放区域内不得

中国知网 https://www.cnki.net



经营、储存、运输烟花爆竹；重污染期间一律禁止燃放烟花爆竹。2016 年 1 月 1 日，新修订的《条例》将禁放区域扩大为“本市外环线以内区域”。

在多方努力之下，“禁放”行动得到了市民群众的支持。当时，市民主动上交鞭炮的案例不在少数。如今，“禁放”行动让更多市民改变了过节方式，选择在电视、灯影和饺子、汤圆中追寻年味。

传统与现实的博弈

“椒盘荐寿休辞醉，坐听爆竹浑无寐”，燃放烟花爆竹在我国有着几千年的历史，既有驱邪避祸的意象，也有烘托喜庆的作用，但在当下城市人口越来越集中，建筑越建越高、越建越密的情况下，如果不加以限制，势必会出现空气污染、噪音扰民甚至引发火灾等危害。一边是数千年来的传统习俗，一边是可见可闻的严峻现实，对于“禁放”法规的加强，争论在所难免，但“禁”的声音，是基于现实出发，显然更为理性。

郑州大学消防工程系教授、青年消防学者论坛发起人姚浩伟博士表示，逢年过节燃放烟花爆竹是我国的传统习俗，烟花爆竹引燃后通过燃烧或爆炸，可以产生光、声、色、型、烟雾等效果，具有很强的观赏性，给节日增辉不少。但是烟花爆竹属于易燃易爆危险品，很容易造成安全事故的发生，以河南省为例，近 5 年全省共接报燃放烟花爆竹引发的火灾 1452 起，亡 4 人，伤 2 人，直接财产损失 878 万元。同时烟花爆竹还对环境产生噪音污染和大气污染，会加重雾霾。从立法和执法的角度对燃放行为进行规范，固然是法治思维与法治方式的体现，但同时也要看到，对于烟花爆竹产业的发展和传统风俗的传承，还需要通过文化创新、产业转型等方式来逐步改进，以适应现代社会的发展。

济南社会科学院社会问题研究所助理研究员李战表示，我国许多城市对烟花爆竹实行限放政策，并慢慢地过渡到禁放，这说明人们的文明程度在不断提高，不燃放的习惯正逐渐被接受。诚然，年味是无法回避的话题，但是我们可以选择更文明的方式来替代燃放鞭炮。以传统节日为代表的传统文化，是历史留给后人的瑰宝，是值得我们永远珍惜的精神家园。可是，年味仅仅需要烟花爆竹来支撑吗？社会在进步，文化在发展，民俗也是与时俱进的。那么，当燃放烟花爆竹这个传统习俗遭遇到伤亡惨重的火灾事故和接连不断的雾霾天气时，二者权衡，孰轻孰重，一目了然。改变千百万人的历史习俗，难度之大不言而喻。北京、上海等不少城市在此方面的成功经验，无疑为我们指明了方向。禁放烟花爆竹是人们对文明社会新的思量，为了城市的碧水蓝天，倡导文明新风是大势所趋。

中国知网 https://www.cnki.net